

<제14장 쟁의행위.제04절 쟁의행위 수단·방법의 정당성>

[기출][2][2009~2]직장점거 중 단행된 사용자의 직장폐쇄에 따른 법률적 효과

《[문제2] 노동조합이 정당하게 직장점거를 하던 도중, 사용자가 직장폐쇄를 한 경우의 법률효과에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 직장점거 중 단행된 사용자의 직장폐쇄에 따른 법률적 효과

I. 문제의 제기

- 사안에서는 노동조합이 적법하게 병존적·부분적 직장점거를 행하던 중, 사용자가 이에 대하여 직장폐쇄를 단행한 경우 발생하는 법률적 효과를 규명하고자 한다. 쟁점으로 <사용자의 대항적 쟁의행위인 직장폐쇄의 정당성 요건>을 검토할 필요가 있다. 나아가 직장폐쇄가 적법한지 또는 위법한지에 따라 사용자의 시설관리권 회복 여부 및 퇴거요구의 효력, 형사상 퇴거불응죄 성립 여부, 임금지급의무의 존속 여부를 엄격히 나누어 판단하여야 한다. 이하에서는 이에 관한 적법한 직장폐쇄에 관한 법률효과에 대해 설명한다.

II. 직장점거 중 직장폐쇄의 법리

1. 직장폐쇄의 의의 및 정당성 요건

(1) 직장폐쇄의 개념

- 직장폐쇄란 노동조합의 쟁의행위에 대항하여 사용자가 자신의 사업장에서 근로자들의 노무수령을 거부하고 사업장 밖으로 배제하는 수동적·대항적 성격의 쟁의행위이다.

(2) 직장폐쇄의 정당성 성립 요건

- “대법원”은 사용자의 직장폐쇄가 정당한 쟁의행위로 인정받기 위해서는 근로자측의 선제적 쟁의행위에 대한 대항적·방어적 조치여야 하며, 노사간의 힘의 균형을 확보하기 위한 정당성이 인정되어야 한다고 판시한다. 근로자측의 쟁의행위 개시 전에 행해지거나 세력 균형을 깨뜨리고 공격적 목적으로 단행된 직장폐쇄는 정당성을 결여하여 위법하다.

2. 직장폐쇄에 따른 구체적 법률효과

(1) 적법한 직장폐쇄의 효과

① 시설관리권의 전면 회복 및 퇴거요구

- 직장폐쇄가 정당하게 단행된 경우 사용자의 시설관리권이 전면적으로 회복된다. 따라서 사용자는 점거 중인 근로자들에게 정당하게 퇴거를 요구할 수 있다.

② 형사상 퇴거불응죄의 성립

- 적법한 직장폐쇄에 따른 사용자의 퇴거요구에도 불구하고 근로자들이 이에 응하지 아니하고 직장점거를 계속하는 행위는 정당성을 상실하며, “형법 제319조 제2항”의 퇴거불응죄를 구성한다.

③ 임금지급의무의 면제

- 근로자의 노동제공 거부에 대한 사용자의 수령거부가 적법하므로 무노동 무임금 원칙이 적용되어 직장폐쇄 기간 동안 사용자의 대상 근로자에 대한 임금지급의무는 면제된다.

(2) 위법한 직장폐쇄의 효과

① 시설관리권의 회복 불인정 및 퇴거요구의 효력 상실

- 직장폐쇄가 정당성을 결여하여 위법한 경우, 사용자의 시설관리권이 정당하게 회복되었다고 인정할 수 없다. 따라서 사용자가 행한 퇴거요구는 법적 구속력을 가지지 못한다.

② 형사상 퇴거불응죄의 미성립

- 당초 적법하게 직장을 점거하고 있던 근로자들이 위법한 직장폐쇄를 단행한 사측의 퇴거요구에 불응하더라도 법질서상 퇴거불응죄가 성립하지 않는다.

③ 임금지급의무의 존속

- 사용자의 위법한 수령거부는 “민법 제538조 제1항 제1호”에 따른 사용자의 귀책사유 있는 수령지체에 해당하므로, 근로자들은 직장폐쇄 기간 동안 일을 하지 못했더라도 상응하는 임금 전액의 지급을 청구할 수 있다.

III. 사안의 적용

1. 사용자가 단행한 직장폐쇄의 정당성 심사

- 사안에서 노동조합은 정당하게 병존적·부분적 직장점거를 진행하고 있었다. 이에 사용자가 대항적·방어적 목적 및 힘의 균형을 맞추기 위한 정당성을 충족하여 직장폐쇄를 단행했다면 적법한 직장폐쇄가 된다. 반면, 단순히 노조의 정상적인 활동을 억압하거나 선제적·공격적인 도구로서 단행한 것이라면 이는 위법한 직장폐쇄가 된다.

2. 적법 여부에 따른 양 갈래의 구체적 효과 대입

(1) 적법한 직장폐쇄에 따른 효과의 귀속

- 사용자의 직장폐쇄가 정당하다면 사측의 시설관리권이 완전하게 복귀하므로, 정당하게 점거 중이던 근로자들은 퇴거의무를 진다. 이에 불응하는 것은 퇴거불응죄에 해당하며, 근로자들은 직장폐쇄 기간 동안의 임금을 청구할 수 없다.

(2) 위법한 직장폐쇄에 따른 효과의 귀속

- 사용자의 직장폐쇄가 위법하다면 퇴거요구 자체가 원천 무효이다. 따라서 근로자들이 퇴거요구를 거부하고 점거를 지속하더라도 형사상 아무런 책임이 성립하지 않으며, 사용자의 귀책사유에 따른 수령지체 상태가 되므로 노조 조합원들은 해당 기간 동안의 임금 상당액을 청구할 수 있다.

IV. 결론

- 기존에 노동조합이 적법하게 점거를 개시하였더라도, 이후 사용자가 단행한 직장폐쇄가 대항성·방어성·정당성을 갖추어 적법한지 혹은 공격적 목적으로 단행되어 위법한지에 따라 그 법률효과는 준엄하게 구별된다. 적법한 직장폐쇄 시에는 사용자의 시설관리권이 회복되어 조합원들의 퇴거거부는 퇴거불응죄를 구성하고 임금청구권은 부정된다. 그러나, 위법한 직장폐쇄의 경우 사용자의 권리가 회복되지 않으므로 조합원의 퇴거거부는 정당하며, 수령지체 법리에 따라 근로자들의 임금청구권은 온전히 존속한다.